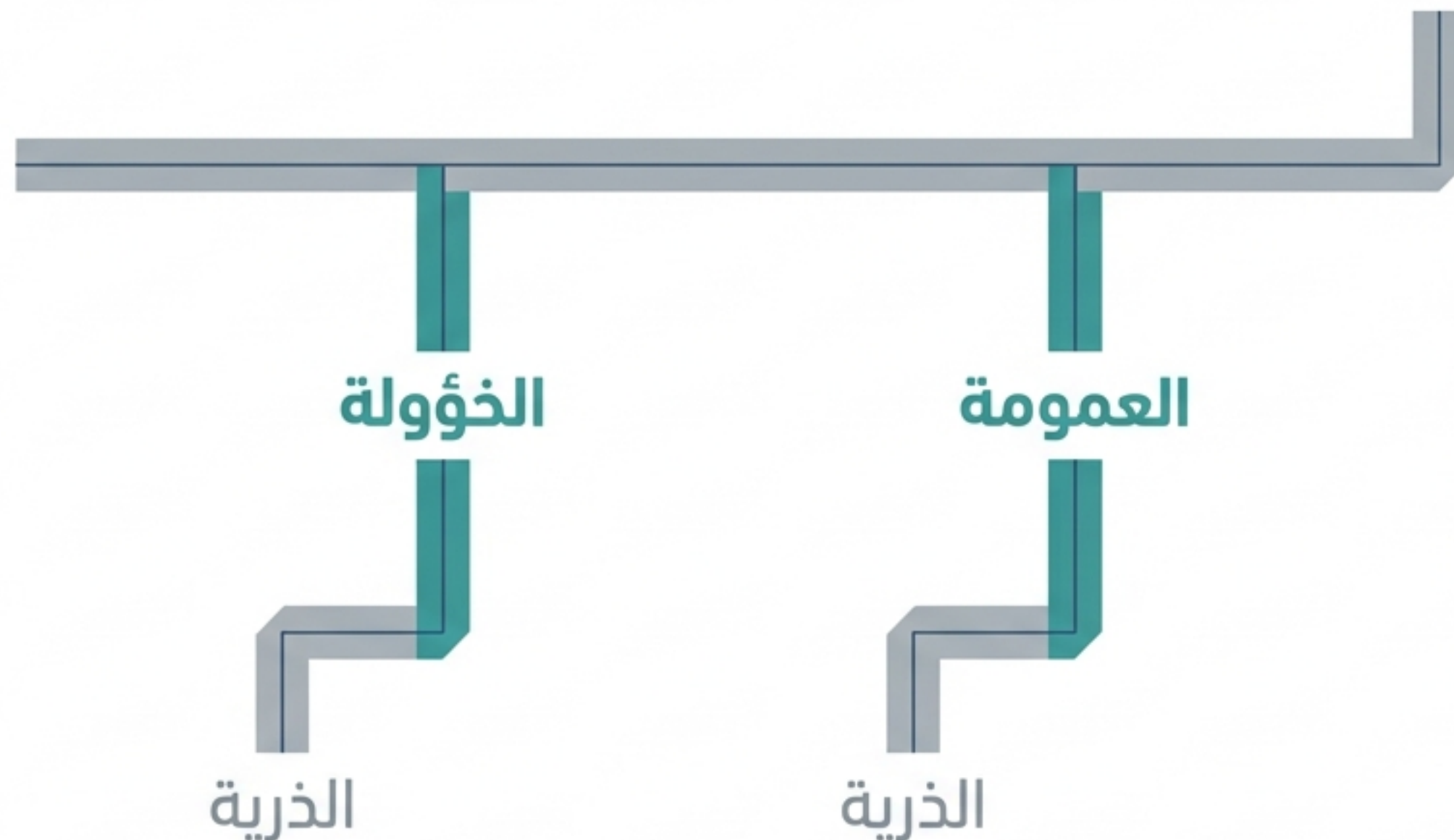


المخطط الهندسي لإرث الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال

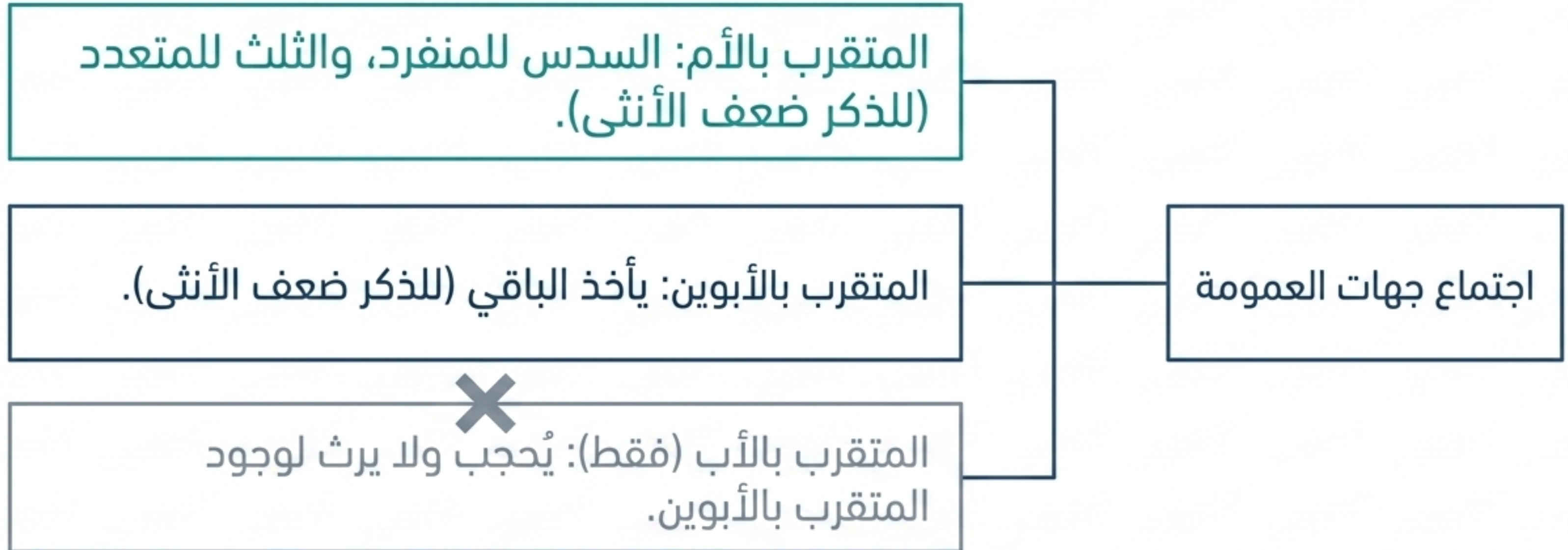


- **المرجعية الفقهية:** أحكام الإرث للطبقة الثالثة.
- **الركائز الأساسية:** الأعمام والعمات (العمومة)، والأخوال والخالات (الخؤولة).
- **الفروع (البدائل):** ذرية الطبقة الثالثة، وأعمام وأخوال الآباء والأمهات.

ميراث العمومة: حالات الانفرد واتحاد الجهة

ملاحظة القراية	التوزيع المالي	حالة الورثة
(لأي جهة انتمى)	يحوز كامل التركة	عم أو عمة (منفرد) 
(بلا تفاضل)	يُقسم المال بالسوية	تعدد من نفس الجنس والجهة 
(بالتفاضل)	للذكر ضعف حظ الأنثى	تعدد ذكور وإناث (للأب أو للأبوين) 
(والأحوط استحباباً التصالح في الزيادة)	يقسم بالتفاضل	تعدد ذكور وإناث * (للأم) 

ميراث العمومة: قاعدة الحجب عند تعدد الجهات



قاعدة الإحلال: يحل المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده.

ميراث الخوالة:

القواعد الأساسية للانفراد والتساوي

الخال المنفرد / الخالة المنفردة: يحوز على المال كله.



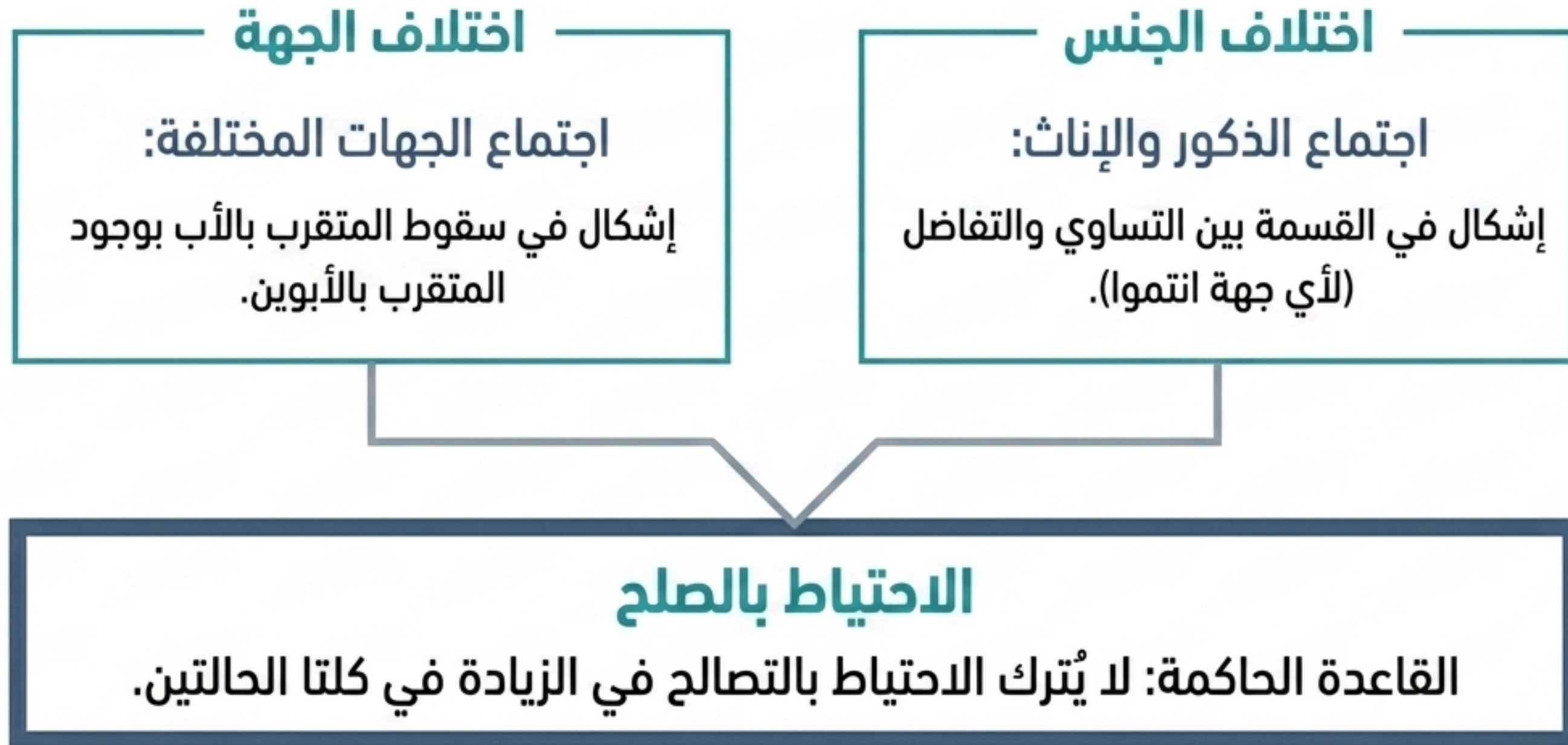
تعدد الأخوال (ذكور فقط): يُقسم المال بينهم بالسوية.



تعدد الخالات (إناث فقط): يُقسم المال بينهن بالسوية.



ميراث الخوالة: إشكاليات القسمة وتعدد الجهات

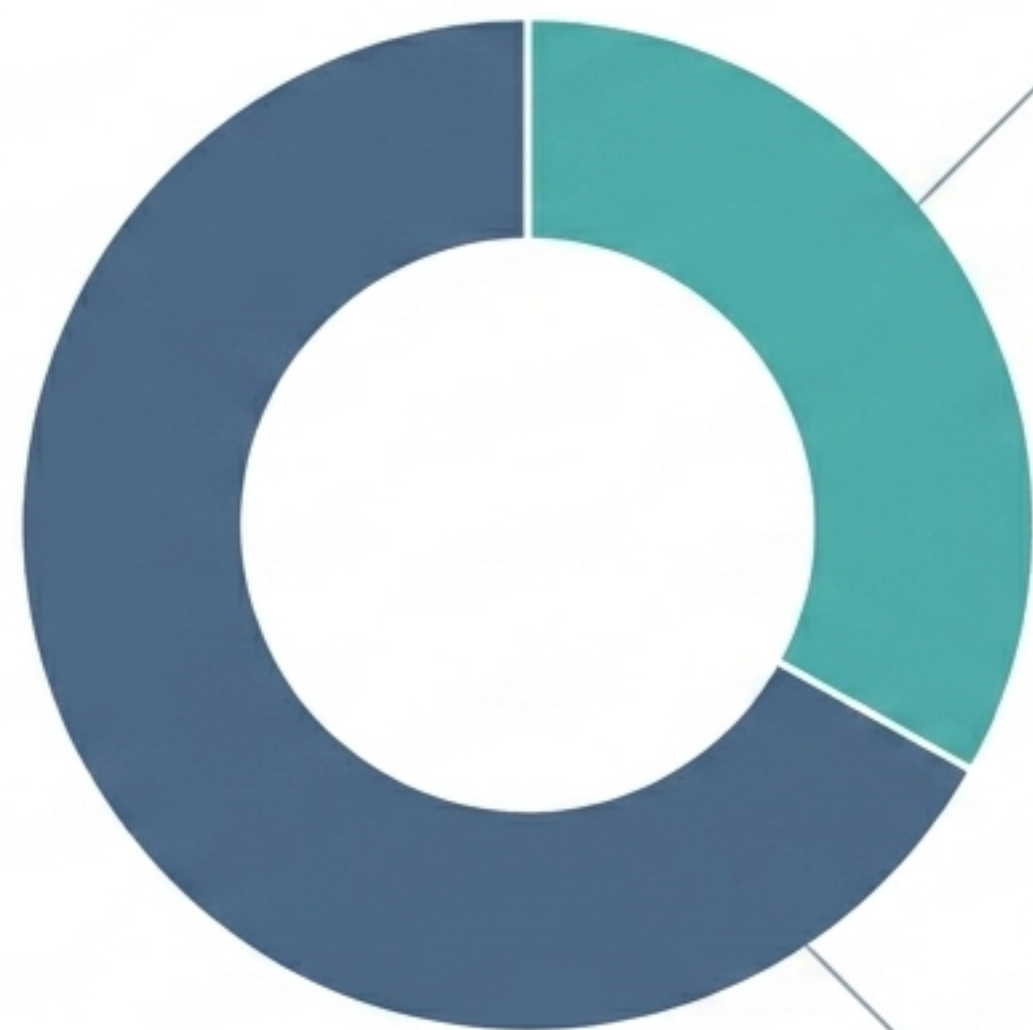


مصغوفة المقارنة:

العمومة مقابل الخؤولة

الخؤولة	العمومة	وجه المقارنة
إشكال يستدعي الصلح 	للذكر ضعف للأنثى بوضوح 	قاعدة الذكور والإناث
إشكال في السقوط يستدعي الصلح 	يُحجب قطعاً بوجود المتقرب بالأبوين 	حجب المتقرب بالأب
وجوبي لا يُترك (عند أي اختلاف) 	مستحب (للمتقربين بالأم فقط) 	درجة الاحتياط بالصلح

اجتماع العمومة والخؤولة معاً: قاعدة الأثلث



إذا اجتمع واحد أو أكثر من الأعمام/العمات مع الأخوال/الخالات، تُقسم التركة **كثلاثة أسهم:**

■ حصة الخؤولة: سهم واحد (الثلث).

■ حصة العمومة: سهمان (الثلثان).

إرث الذرية وحالة الاستثناء الشهيرة

(الأصول - غياب
الأعمام والأخوال)



الذرية
(تحل مقام الأصول)

- قيام الذرية: تحل الذرية مقام الأصول عند غياب الأعمام والأخوال.

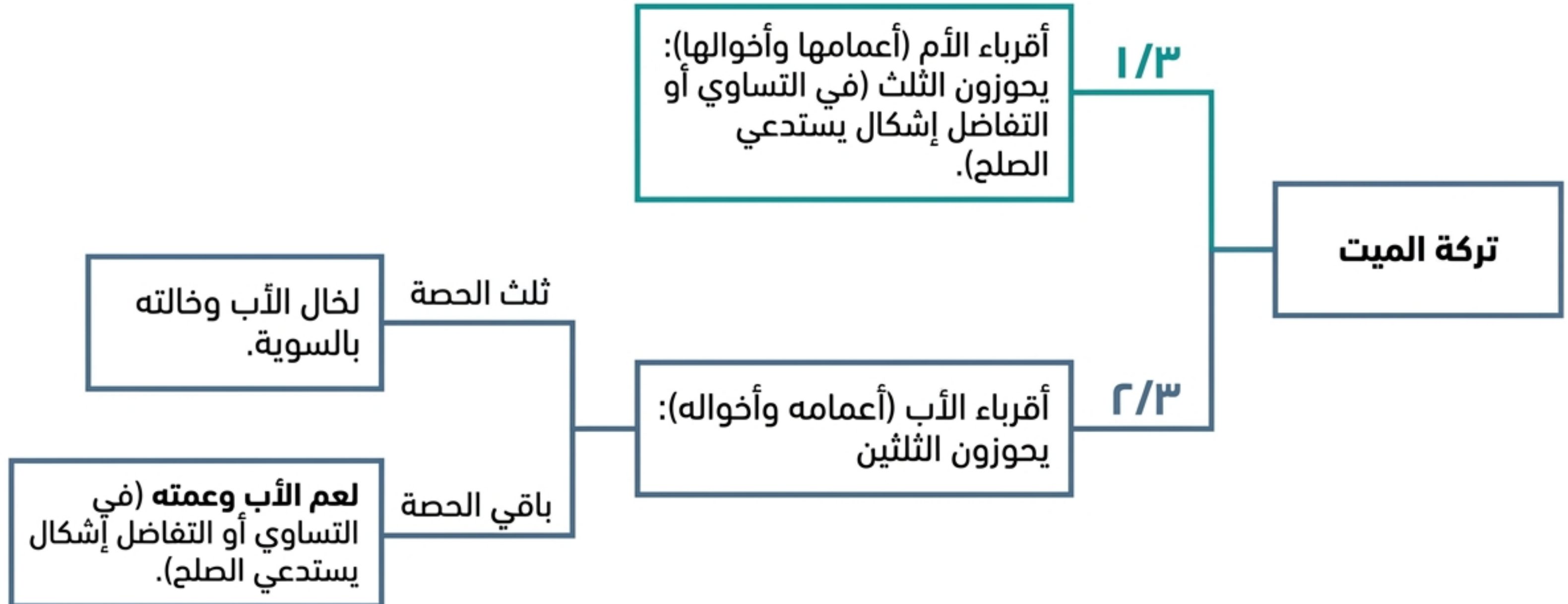
- قاعدة الحجب: تُراعى قاعدة (الأقرب فالأقرب) في التوريث.



حالة الاستثناء الخاص

يتقدّم ابن العم للأبوين على العم للأب ويحجبه رغم تفاوت الدرجة.

الارتقاء المعرفي: إرث أعمام وأخوال الأب والأم



الخلاصة الاستراتيجية لقواعد الطبقة الثالثة



قاعدة الأثلاث: الثلث دائماً لجهة الخؤولة،
والثلثان لجهة العمومة عند الاجتماع.



قاعدة التفاضل: مُفَعَّلة بوضوح (للمذكر ضعف
الأنثى) في جهة العمومة فقط.



الاحتياط بالصلح: الإجراء الشرعي الحاكم في
مسائل الخؤولة عند أي اختلاف (جنس أو جهة).



قاعدة الحجب: المتقرب بالأبوين يُسقط
المتقرب بالأب بشكل قاطع في العمومة.